

中华人民共和国个人独资企业法

制定机关：全国人大常委会
发文字号：中华人民共和国主席令第20号
公布日期：1999.08.30
施行日期：2000.01.01
时效性：现行有效
效力位阶：法律
法规类别：个人独资企业 营商环境优化

中华人民共和国主席令 (第二十号)

《中华人民共和国个人独资企业法》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议于1999年8月30日通过，现予公布，自2000年1月1日起施行。

中华人民共和国主席 江泽民

1999年8月30日

中华人民共和国个人独资企业法

(1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过)

目录

第一章 总则

第二章	个人独资企业的设立
第三章	个人独资企业的投资人及事务管理
第四章	个人独资企业的解散和清算
第五章	法律责任
第六章	附则

第一章 总则

第一条 为了规范个人独资企业的行为，保护个人独资企业投资人和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据宪法，制定本法。

法宝联想

司法案例 司法案例 (42)

第二条 本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (3)
司法案例 司法案例 (31730) 案例报道 (3) 仲裁案例 (2)
法学期刊 法学期刊 (23)
法宝律师 律所实务 (5)
专题参考 专题参考 (6)

第三条 个人独资企业以其主要办事机构所在地为住所。

法宝联想

司法案例 司法案例 (36)
法学期刊 法学期刊 (2)

第四条 个人独资企业从事经营活动必须遵守法律、行政法规，遵守诚实信用原则，不得损害社会公共利益。

个人独资企业应当依法履行纳税义务。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (38)
法学期刊 法学期刊 (11)

专题参考 专题参考 (3)

第五条 国家依法保护个人独资企业的财产和其他合法权益。

法宝联想

司法案例 司法案例 (71)

法学期刊 法学期刊 (5)

专题参考 专题参考 (1)

第六条 个人独资企业应当依法招用职工。职工的合法权益受法律保护。

个人独资企业职工依法建立工会，工会依法开展活动。

法宝联想

司法案例 司法案例 (18)

第七条 在个人独资企业中的中国共产党党员依照中国共产党章程进行活动。

法宝联想

司法案例 司法案例 (10)

法学期刊 法学期刊 (3)

第二章 个人独资企业的设立

第八条 设立个人独资企业应当具备下列条件：

- (一) 投资人为一个自然人；
- (二) 有合法的企业名称；
- (三) 有投资人申报的出资；
- (四) 有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件；
- (五) 有必要的从业人员。

法宝联想

法律法规 部门规章 (3) 规范性文件 (12)

司法案例 司法案例 (198)

法学期刊 法学期刊 (12)

专题参考 专题参考 (5)

第九条 申请设立个人独资企业，应当由投资人或者其委托的代理人向个人独资企业所在地的登

登记机关提交设立申请书、投资人身份证明、生产经营场所使用证明等文件。委托代理人申请设立登记时，应当出具投资人的委托书和代理人的合法证明。

个人独资企业不得从事法律、行政法规禁止经营的业务；从事法律、行政法规规定须报经有关部门审批的业务，应当在申请设立登记时提交有关部门的批准文件。

法宝联想

法律法规 地方政府规章 (3) 规范性文件 (69)
司法案例 司法案例 (80)
法学期刊 法学期刊 (1)
专题参考 专题参考 (1)

第十条 个人独资企业设立申请书应当载明下列事项：

- (一) 企业的名称和住所；
- (二) 投资人的姓名和居所；
- (三) 投资人的出资额和出资方式；
- (四) 经营范围。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (2)
司法案例 司法案例 (34)

第十一条 个人独资企业的名称应当与其责任形式及从事的营业相符合。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (3)
司法案例 司法案例 (22)
法学期刊 法学期刊 (1)
专题参考 专题参考 (1)

第十二条 登记机关应当在收到设立申请文件之日起十五日内，对符合本法规定条件的，予以登记，发给营业执照；对不符合本法规定条件的，不予登记，并应当给予书面答复，说明理由。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (37)
司法案例 司法案例 (25)
法学期刊 法学期刊 (2)

第十三条 个人独资企业的营业执照的签发日期，为个人独资企业成立日期。

在领取个人独资企业营业执照前，投资人不得以个人独资企业名义从事经营活动。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (5)

司法案例 司法案例 (128)

法学期刊 法学期刊 (3)

第十四条 个人独资企业设立分支机构，应当由投资人或者其委托的代理人向分支机构所在地的登记机关申请登记，领取营业执照。

分支机构经核准登记后，应将登记情况报该分支机构隶属的个人独资企业的登记机关备案。

分支机构的民事责任由设立该分支机构的个人独资企业承担。

法宝联想

法律法规 地方政府规章 (1) 规范性文件 (28)

司法案例 司法案例 (481)

法学期刊 法学期刊 (2)

第十五条 个人独资企业存续期间登记事项发生变更的，应当在作出变更决定之日起的十五日内依法向登记机关申请办理变更登记。

法宝联想

法律法规 地方政府规章 (2) 规范性文件 (91)

司法案例 司法案例 (259)

第三章 个人独资企业的投资人及事务管理

第十六条 法律、行政法规禁止从事营利性活动的人，不得作为投资人申请设立个人独资企业。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)

司法案例 司法案例 (10)

法学期刊 法学期刊 (2)

专题参考 专题参考 (2)

第十七条 个人独资企业投资人对本企业的财产依法享有所有权，其有关权利可以依法进行转让或继承。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)

[司法案例](#) [司法案例 \(2294\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(13\)](#)
[法宝律师](#) [律所实务 \(1\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(4\)](#)

第十八条 个人独资企业投资人在申请企业设立登记时明确以其家庭共有财产作为个人出资的，应当依法以家庭共有财产对企业债务承担无限责任。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(1066\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(15\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(3\)](#)

第十九条 个人独资企业投资人可以自行管理企业事务，也可以委托或者聘用其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。

投资人委托或者聘用他人管理个人独资企业事务，应当与受托人或者被聘用的人签订书面合同，明确委托的具体内容和授予的权利范围。

受托人或者被聘用的人员应当履行诚信、勤勉义务，按照与投资人签订的合同负责个人独资企业的事务管理。

投资人对受托人或者被聘用的人员职权的限制，不得对抗善意第三人。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(274\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(6\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第二十条 投资人委托或者聘用的管理个人独资企业事务的人员不得有下列行为：

- （一）利用职务上的便利，索取或者收受贿赂；
- （二）利用职务或者工作上的便利侵占企业财产；
- （三）挪用企业的资金归个人使用或者借贷给他人；
- （四）擅自将企业资金以个人名义或者以他人名义开立帐户储存；
- （五）擅自以企业财产提供担保；
- （六）未经投资人同意，从事与本企业相竞争的业务；

- (七) 未经投资人同意，同本企业订立合同或者进行交易；
- (八) 未经投资人同意，擅自将企业商标或者其他知识产权转让给他人使用；
- (九) 泄露本企业的商业秘密；
- (十) 法律、行政法规禁止的其他行为。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(53\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(7\)](#)
[法宝律师](#) [律所实务 \(2\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(5\)](#)

第二十一条 个人独资企业应当依法设置会计帐簿，进行会计核算。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(65\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(3\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(1\)](#)

第二十二条 个人独资企业招用职工的，应当依法与职工签订劳动合同，保障职工的劳动安全，按时、足额发放职工工资。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(129\)](#)

第二十三条 个人独资企业应当按照国家规定参加社会保险，为职工缴纳社会保险费。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(36\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

第二十四条 个人独资企业可以依法申请贷款、取得土地使用权，并享有法律、行政法规规定的其他权利。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(18\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

第二十五条 任何单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，以任何方式强制个人独资企业提

供财力、物力、人力；对于违法强制提供财力、物力、人力的行为，个人独资企业有权拒绝。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(3\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)

第四章 个人独资企业的解散和清算

第二十六条 个人独资企业有下列情形之一时，应当解散：

- (一) 投资人决定解散；
- (二) 投资人死亡或者被宣告死亡，无继承人或者继承人决定放弃继承；
- (三) 被依法吊销营业执照；
- (四) 法律、行政法规规定的其他情形。

法宝联想

[法律法规](#) [部门规章 \(3\)](#) [规范性文件 \(2\)](#)

[司法案例](#) [司法案例 \(585\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(2\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(2\)](#)

第二十七条 个人独资企业解散，由投资人自行清算或者由债权人申请人民法院指定清算人进行清算。

投资人自行清算的，应当在清算前十五日内书面通知债权人，无法通知的，应当予以公告。债权人应当在接到通知之日起三十日内，未接到通知的应当在公告之日起六十日内，向投资人申报其债权。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(1\)](#)

[司法案例](#) [司法案例 \(576\)](#)

[法学期刊](#) [法学期刊 \(4\)](#)

[专题参考](#) [专题参考 \(3\)](#)

第二十八条 个人独资企业解散后，原投资人对个人独资企业存续期间的债务仍应承担偿还责任，但债权人在五年内未向债务人提出偿债请求的，该责任消灭。

法宝联想

[司法案例](#) [司法案例 \(5377\)](#) [案例报道 \(1\)](#)

法学期刊 法学期刊 (9)
专题参考 专题参考 (3)

第二十九条 个人独资企业解散的，财产应当按照下列顺序清偿：

- (一) 所欠职工工资和社会保险费用；
- (二) 所欠税款；
- (三) 其他债务。

法宝联想

司法案例 司法案例 (139)
法学期刊 法学期刊 (5)
专题参考 专题参考 (1)

第三十条 清算期间，个人独资企业不得开展与清算目的无关的经营活动。在按前条规定清偿债务前，投资人不得转移、隐匿财产。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (95)
法学期刊 法学期刊 (1)
专题参考 专题参考 (1)

第三十一条 个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。

法宝联想

法律法规 司法解释 (1)
司法案例 司法案例 (29250) 案例报道 (1)
法学期刊 法学期刊 (14)
专题参考 专题参考 (6)

第三十二条 个人独资企业清算结束后，投资人或者人民法院指定的清算人应当编制清算报告，并于十五日内到登记机关办理注销登记。

法宝联想

法律法规 地方政府规章 (2) 规范性文件 (40)
司法案例 司法案例 (208)
法学期刊 法学期刊 (3)
专题参考 专题参考 (2)

第五章 法律责任

第三十三条 违反本法规定，提交虚假文件或采取其他欺骗手段，取得企业登记的，责令改正，处以五千元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(77\)](#)
[司法案例](#) [司法案例 \(47\)](#)

第三十四条 违反本法规定，个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的，责令限期改正，处以二千元以下的罚款。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(78\)](#)
[司法案例](#) [司法案例 \(8\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(1\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(1\)](#)

第三十五条 涂改、出租、转让营业执照的，责令改正，没收违法所得，处以三千元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。

伪造营业执照的，责令停业，没收违法所得，处以五千元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(63\)](#)
[司法案例](#) [司法案例 \(49\)](#)

第三十六条 个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，吊销营业执照。

法宝联想

[法律法规](#) [规范性文件 \(36\)](#)
[司法案例](#) [司法案例 \(53\)](#)
[法学期刊](#) [法学期刊 \(3\)](#)
[专题参考](#) [专题参考 \(1\)](#)

第三十七条 违反本法规定，未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的，责令停止经营活动，处以三千元以下的罚款。

个人独资企业登记事项发生变更时，未按本法规定办理有关变更登记的，责令限期办理变更登记；逾期不办理的，处以二千元以下的罚款。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (104)
司法案例 司法案例 (58)

第三十八条 投资人委托或者聘用的人员管理个人独资企业事务时违反双方订立的合同，给投资人造成损害的，承担民事赔偿责任。

法宝联想

司法案例 司法案例 (11)

第三十九条 个人独资企业违反本法规定，侵犯职工合法权益，未保障职工劳动安全，不缴纳社会保险费用的，按照有关法律、行政法规予以处罚，并追究有关责任人员的责任。

法宝联想

司法案例 司法案例 (5)

第四十条 投资人委托或者聘用的人员违反本法第二十条规定，侵犯个人独资企业财产权益的，责令退还侵占的财产；给企业造成损失的，依法承担赔偿责任；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

法宝联想

法律法规 规范性文件 (1)
司法案例 司法案例 (12)
法学期刊 法学期刊 (3)

第四十一条 违反法律、行政法规的规定强制个人独资企业提供财力、物力、人力的，按照有关法律、行政法规予以处罚，并追究有关责任人员的责任。

第四十二条 个人独资企业及其投资人在清算前或清算期间隐匿或转移财产，逃避债务的，依法追回其财产，并按照有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

法宝联想

司法案例 司法案例 (14)
法学期刊 法学期刊 (4)

第四十三条 投资人违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担民事赔偿责任。

法宝联想

司法案例 司法案例 (11)
法学期刊 法学期刊 (6)
法宝律师 律所实务 (1)
专题参考 专题参考 (4)

第四十四条 登记机关对不符合本法规定条件的个人独资企业予以登记，或者对符合本法规定条件的企业不予登记的，对直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

法宝联想

司法案例 司法案例 (6)
法学期刊 法学期刊 (1)

第四十五条 登记机关的上级部门的有关主管人员强令登记机关对不符合本法规定条件的企业予以登记，或者对符合本法规定条件的企业不予登记的，或者对登记机关的违法登记行为进行包庇的，对直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十六条 登记机关对符合法定条件的申请不予登记或者超过法定时限不予答复的，当事人可依法申请行政复议或提起行政诉讼。

法宝联想

法学期刊 法学期刊 (1)

第六章 附则

第四十七条 外商独资企业不适用本法。

法宝联想

司法案例 司法案例 (1)
法学期刊 法学期刊 (3)
专题参考 专题参考 (1)

第四十八条 本法自2000年1月1日起施行。

法宝联想

司法案例 司法案例（5）

背景资料

立法草案

全国人大法律委员会关于个人独资企业法(草案三次审议稿)和招标投标法(草案三次审议稿)修改意见的报告
全国人大法律委员会关于个人独资企业法(草案三次审议稿)和招标投标法(草案三次审议稿)修改意见的报告
全国人大法律委员会关于《中华人民共和国个人独资企业法(草案)》审议结果的报告
全国人大法律委员会关于《中华人民共和国个人独资企业法(草案)》审议结果的报告
全国人大法律委员会关于《中华人民共和国个人独资企业法(草案)》修改情况的汇报
关于《中华人民共和国个人独资企业法(草案)》的说明

本篇引用的法规

中央法规

中华人民共和国宪法(1999修正)

引用本篇的法规 案例 论文

法律

中华人民共和国民营经济促进法
全国人民代表大会财政经济委员会关于第十三届全国人民代表大会第四次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告
全国人大财政经济委员会关于第十二届全国人民代表大会第二次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告
全国人民代表大会财政经济委员会关于第十一届全国人民代表大会第四次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告
十一届全国人大四次会议秘书处关于第十一届全国人民代表大会第四次会议代表提出议案处理意见的报告
第十届全国人民代表大会第一次会议关于第九届全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议

行政法规

国务院办公厅关于做好法律清理工作的通知

司法解释

最高人民检察院发布四起检察机关知识产权综合性司法保护典型案例
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释(一)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二)(2017修正)
最高人民法院关于个人独资企业清算是否可以参照适用企业破产法规定的破产清算程序的批复
最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二)

部门规章

市场监管总局等六部门关于发布《企业注销指引(2025年修订)》的公告
市场监管总局、海关总署、税务总局关于发布《企业注销指引(2023年修订)》的公告
国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)关于政协十三届全国委员会第三次会议第0286号(经济发展类021号)、1073号(政治法律类097号)、3408号(政治法律类434号)提案答复的函

民航局人事科教司关于组织开展2020年度民航产业技术创新战略联盟试点工作的通知(附：关于推动民航产业技术创新战略联盟构建与发展的实施办法)

个人独资企业登记管理办法(2019修订)
市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知
工商总局关于公布随机抽查事项清单(第二版)的通知
工商总局关于印发《全国工商和市场监管部门法治宣传教育第七个五年规划(2016—2020年)》的通知

更多

其他规范性文件

中国注册税务师协会秘书处关于印发《中国注册税务师协会2024年税务师继续教育培训计划》的通知
全国税务师职业资格评价与考试委员会办公室关于2019年度全国税务师职业资格考试报名公告
国务院第三次全国经济普查领导小组办公室、中央机构编制委员会办公室、民政部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家统计局关于共同做好单位核查工作的通知
中国法治建设年度报告(2010)
中国商业联合会关于继续执行重点企业重点地区商业统计报表制度的通知
国家统计局、中央机构编制委员会办公室、民政部、国家税务总局、国家工商行政管理总局关于印发新修订的《全国基本单位名录更新制度》的通知(2009)
共青团中央办公厅关于举办第二届中国青年创业周的通知

地方法规规章

银川市审批服务管理局关于修订银川市审批服务管理局普法责任制“四个清单”的通知(2026)
广州市南沙区市场监督管理局关于清理长期停业未经营企业的提示性通知(2026年第三批)
广州市南沙区市场监督管理局关于清理长期停业未经营企业的提示性通知(2026年第三批)
东源县市场监督管理局关于对49户市场主体拟吊销行政处罚告知公告
广州市南沙区市场监督管理局关于清理长期停业未经营企业的提示性通知(2026年第三批)
和平县市场监督管理局行政处罚听证告知公告
河北省市场监督管理局关于印发《河北省市场监督管理局随机抽查事项清单(2026年版)》的通知
淮南市人民政府办公室关于印发淮南市政府行政许可事项清单(2025年版)的通知

更多

案例与裁判文书

某甲公司与某甲商行(个人独资),某乙商行(个人独资),某丙商行(个人独资)等侵害商标权纠纷一案
上诉人王某与被上诉人栗某等民间借贷纠纷上诉案申请再审审查一案
某公司与某医院,邓某房屋租赁合同纠纷一案
徐某甲与某工厂、陈某甲民间借贷纠纷
某甲公司与某乙公司、熊某乙与某林场合同纠纷
彭某申请执行复议
某银行与某甲工厂,严某金融借款合同纠纷一案
王某某、某甲公司、某甲镇政府供水合同纠纷一案

更多

法学期刊

加快健全现代农业经营体系的法治路径
改革开放以来我国民营经济的政策发展与立法演进
法典化浪潮下商法通则立法命运之省思
《民法典》基础性法律地位的立法实现
预付式消费中经营责任主体的认定
公司法修订背景下关联交易规范的制度调适与体系建构
《民营经济促进法》的政策基准法定位
论中国法上民事主体、商事主体、市场主体的概念统合

更多

律所实务

本固邦宁——“罚没款”用于还债的现实与可能
民企内部背信腐败罪名研究——非法经营同类营业罪
MCN机构与网络主播纠纷之竞业限制适用分析
挪用资金罪中“本单位资金”的认定
对赔偿刑事案件被害人“两金”问题的若干思考
《刑法修正案（十二）》强化惩治民企内部人员背信损害公司利益行为
浅析一人公司签订的仲裁协议对其股东的约束力
个人独资企业与投资人分别负债且均不能清偿时“参与分配制度”的适用

更多

*注：本文格式遵循《全国人大法规备案审查信息平台电子文件格式规范（试行）》标准。

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯：如何快速找到您需要的检索结果？法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/chl/10604c99b1eaae54bdfb.html>